

0021731-33.2010.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... de Mongaguá devido a uma denúncia de tráfico de drogas. Os fatos ocorridos no bairro do Caiçara foi o desdobramento de várias denúncias de roubo. As vítimas foram convocadas para efetuar o reconhecimento do acusado em quatro ou cinco ocorrências. Não se recorda detalhes desta ocorrência especificamente, mas se lembra de conversar com as vítimas e fazer o relatório policial. Não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0021731-33.2010.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021731-33.2010.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

LUIS CARLOS DOS SANTOS e JEAN ALENCAR PINHEIRO, qualificados, respectivamente, às fl. 98 e 126, foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, porque no dia 05 de janeiro de 2009, por volta das 04 horas, na Rua Santa Bárbara, nº 445, no bairro Caiçara, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram, para proveito próprio comum, um talão de cheques do Banco Bradesco, uma carteira nacional de habilitação, dois televisores de vinte e uma e vinte e nove polegadas da marca Panasonic, um DVD da marca Panasonic, um aparelho de parabólica, dois telefones celulares da marca LG, um telefone celular da marca Samsung, uma máquina digital SONY 7.2, Megapixel, um inalador, um microondas Eletrolux, um aparelho de som Aiwa, um computador LG, uma impressora HP,

jóias, tênis, perfumes, roupas e um veículo Ford Ecosport XLT 1.6, ano/modelo 2004/2005, vermelho, de placas DQA 9404, das vítimas J.V.L da S. e S.F. de S.S. (fl. 01/04).

Denúncia recebida em 17 de maio de 2016 (fl. 172/176).

Citados (fl. 241 e 246), os réus ofertaram defesa prévia (fl. 252). Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 254).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação (fl. 510) e os réus foram interrogados (fl. 506).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fl. 512/513). A Defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, fixação da pena mínima e regime aberto para o cumprimento da pena. (fl. 517/521).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente, conforme parecer ministerial: "os elementos que embasaram o oferecimento de denúncia em face dos réus não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, restando a prova insuficiente para a condenação."

O réu Jean, em seu interrogatório (fl. 506) disse que tem 32 anos e já foi processado anteriormente por outros crimes. Exerceu o direito de permanecer em silêncio.

O réu Luiz Carlos em seu interrogatório (fl. 506) disse que tem 55 anos e já foi processado criminalmente anteriormente. Desconhece o crime de roubo que lhe foi imputado, como também desconhece o apelido de "Irmão Helio", porém, conhece o co-réu Jean, pois frequentava sua casa.

O policial Maurício (fl. 510) disse que o réu foi detido na cidade de Mongaguá devido a uma denúncia de tráfico de drogas. Os fatos ocorridos no bairro do Caiçara foi o desdobramento de várias denúncias de roubo. As vítimas foram convocadas para efetuar o reconhecimento do acusado em quatro ou cinco ocorrências. Não se recorda detalhes desta ocorrência especificamente, mas se lembra de conversar com as vítimas e fazer o relatório policial. Não se recorda dos esclarecimentos prestados pelas vítimas, bem como dos detalhes do crime ante o lapso de tempo decorrido.

Conforme reconhecido pelo MP, o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, eis que as vítimas não foram ouvidas em juízo, sendo de rigor a absolvição de ambos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO LUIS CARLOS DOS SANTOS e JEAN ALENCAR PINHEIRO da prática do art. 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da Lei.

Ao trânsito, archive-se.

P.R.I.

Praia Grande, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA